LICENCE 1 DROIT · MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE

Année universitaire 2026-2027

Cahier d’exercices de méthodologie

Douze exercices progressifs et leurs corrigés

Atelier 1. les réflexes du juriste qualifier les faits ; trier les faits ; remettre le raisonnement dans l'ordre.

Atelier 2. la dissertation pas à pas choisir une bonne accroche ; définir, délimiter, problématiser ; construire le plan ; rédiger une introduction complète.

Atelier 3. le cas pratique en entier un seul problème, rédigé en bloc ; poser et regrouper les problèmes.

Atelier 4. la fiche d'arrêt sans peur repérer les parties de l'arrêt ; dresser la fiche ; corriger une fiche ratée.

Sommaire

Mode d'emploi....3

Atelier 1 : les réflexes du juriste....4
Exercice 1 : qualifier les faits....4
Exercice 2 : trier les faits....4
Exercice 3 : remettre le raisonnement dans l'ordre....4

Atelier 2 : la dissertation pas à pas....4
Exercice 4 : choisir une bonne accroche....5
Exercice 5 : définir, délimiter, problématiser....5
Exercice 6 : construire le plan....5
Exercice 7 : rédiger une introduction complète....5

Atelier 3 : le cas pratique en entier....5
Exercice 8 : un seul problème, rédigé en bloc....5
Exercice 9 : poser et regrouper les problèmes....5

Atelier 4 : la fiche d'arrêt sans peur....6
Exercice 10 : repérer les parties de l'arrêt....6
Exercice 11 : dresser la fiche....6
Exercice 12 : corriger une fiche ratée....6

Corrigés....7
Corrigés de l'atelier 1 : les réflexes du juriste....7
Corrigés de l'atelier 2 : la dissertation pas à pas....8
Corrigés de l'atelier 3 : le cas pratique en entier....9
Corrigés de l'atelier 4 : la fiche d'arrêt sans peur....10

Mode d'emploi

Ce cahier accompagne le cours de méthodologie juridique. Il découpe chaque exercice en gestes simples, que l'on répète jusqu'à ce qu'ils deviennent des réflexes.

- **Travaille dans l'ordre** : chaque atelier s'appuie sur le précédent.
- **Fais l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé**, regroupé en fin de cahier. Lire la solution sans avoir cherché ne fait pas progresser.
- **Compare ta réponse au corrigé** et note tes erreurs : elles indiquent le point à retravailler.
- **Reviens plus tard** sur les exercices ratés, sans regarder le corrigé.

> **À RETENIR — à garder en tête**
> Les trois réflexes qui servent partout : **qualifier** les faits, **trier** ce qui compte, et **raisonner dans l'ordre** : « En droit… En l'espèce… Par conséquent… ».

Atelier 1 : les réflexes du juriste

Trois réflexes servent dans tous les exercices de méthodologie : **qualifier** les faits, **trier** ce qui compte et **raisonner** dans l'ordre (règle, faits, solution). Fais chaque exercice au brouillon avant d'ouvrir le corrigé.

Exercice 1 : qualifier les faits

Donne la **qualification juridique** de chaque situation : nomme-la en termes juridiques.

1. Awa achète une miche de pain à la boutique du quartier.
2. Yao prête 500 000 FCFA à son cousin, qui promet de les lui rendre dans six mois.
3. Fatou, 15 ans, vend son téléphone portable sans l'accord de ses parents.
4. Un magazine publie la photo d'une chanteuse prise à son insu dans sa maison.
5. M. Kouassi est parti de son domicile il y a trois ans ; depuis, personne n'a de ses nouvelles.
6. Un enfant naît vivant deux mois après la mort de son père.
7. Koné et Adjoua s'unissent devant l'officier de l'état civil de Cocody.
8. Un chauffeur de gbaka renverse un piéton sur un passage protégé.

Exercice 2 : trier les faits

Lis l'énoncé, puis sépare les **faits utiles** des **faits de décor**.

> Par une belle soirée d'harmattan, Ibrahim, 17 ans, élève brillant en classe de terminale et grand amateur de football, se rend au marché d'Adjamé avec son meilleur ami. Séduit par une moto rouge flambant neuve, il l'achète 900 000 FCFA à crédit, sans en parler à ses parents. Il verse une avance de 100 000 FCFA, économisée sur son argent de poche. Furieux, son père veut faire annuler la vente.

Exercice 3 : remettre le raisonnement dans l'ordre

Les phrases suivantes forment un raisonnement complet, mais elles sont mélangées. Remets-les dans l'ordre : **problème, règle, application, solution**.

1. En l'espèce, Ibrahim a 17 ans et a acheté seul, sans l'accord de ses parents, une moto de 900 000 FCFA à crédit.
2. Par conséquent, la vente est annulable à la demande d'Ibrahim, représenté par son père ; le vendeur ne peut pas, lui, invoquer l'incapacité.
3. Un mineur peut-il obtenir l'annulation d'une vente qu'il a conclue seul ?
4. En droit, les mineurs sont incapables de contracter (article 1124 du Code civil) ; seul l'incapable peut attaquer son engagement pour cause d'incapacité, les personnes capables qui ont contracté avec lui ne le peuvent pas (article 1125).

Atelier 2 : la dissertation pas à pas

La dissertation fait peur parce qu'on veut tout écrire d'un coup. Ici, on la découpe en étapes courtes : définir, problématiser, construire le plan, puis rédiger l'introduction.

Exercice 4 : choisir une bonne accroche

Pour le sujet « La loi est-elle une source exclusive du droit ? », classe ces accroches de la meilleure à la moins bonne et justifie.

1. « De tout temps, les hommes ont eu besoin de règles. »
2. « La loi est l'expression de la volonté générale » (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789).
3. « Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi » (article 4 du Code civil).
4. « Le football est la chose la plus importante parmi les choses sans importance. »

Exercice 5 : définir, délimiter, problématiser

Sujet : « **La coutume est-elle encore une source du droit en Côte d'Ivoire ?** » Définis les termes clés, délimite le sujet, puis formule la problématique.

Exercice 6 : construire le plan

Sur le même sujet, propose un plan en deux parties et deux sous-parties qui réponde à la problématique.

Exercice 7 : rédiger une introduction complète

Rédige l'introduction du sujet « La loi est-elle une source exclusive du droit ? » en suivant les six éléments du cours : accroche, définitions, délimitation, intérêt, problématique, annonce du plan.

Atelier 3 : le cas pratique en entier

On passe à la résolution complète : d'abord un cas à un seul problème, rédigé en bloc, puis un exercice sur l'art de poser et de regrouper les problèmes.

Exercice 8 : un seul problème, rédigé en bloc

> Ibrahim, 17 ans, a acheté seul au marché d'Adjamé une moto de 900 000 FCFA à crédit, sans l'accord de ses parents, en versant une avance de 100 000 FCFA. Son père veut faire annuler la vente. Le vendeur répond que la vente est définitive et qu'il gardera l'avance.

Résous ce cas pratique.

Exercice 9 : poser et regrouper les problèmes

> M. Gnangbo a quitté son domicile de Daloa il y a deux ans sans laisser d'adresse ; depuis, personne n'a de ses nouvelles. Son épouse voudrait savoir si elle peut se remarier, et si elle peut vendre seule leur maison commune. Leur fils de 16 ans, de son côté, a vendu seul la voiture de son père.

Sans rédiger, dresse la liste des problèmes de droit, dans l'ordre logique, en regroupant ceux qui relèvent d'une même règle.

Atelier 4 : la fiche d'arrêt sans peur

Un arrêt de cassation se lit comme une carte : chaque formule indique où l'on se trouve. On apprend d'abord à repérer les parties de l'arrêt, puis à en tirer la fiche, et enfin à corriger une fiche ratée.

Exercice 10 : repérer les parties de l'arrêt

Lis cet arrêt d'entraînement et indique où se trouvent : le **visa**, les **faits**, la **procédure** (décision attaquée), les **motifs** de la Cour et le **dispositif**.

> **Cour de cassation, chambre civile, 12 mars 2025** *(arrêt d'entraînement rédigé pour l'exercice)*
>
> Vu l'article 1382 du Code civil ;
>
> Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Aya K…, chanteuse, a été photographiée à son insu alors qu'elle se reposait avec ses enfants dans la cour de sa résidence secondaire de Grand-Bassam ; que le magazine « Star Ivoire » a publié ces photographies en couverture ; que Mme K… a assigné la société éditrice en réparation de son préjudice ;
>
> Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme K…, personnalité publique très connue, ne peut s'opposer à la publication de son image, qui intéresse ses admirateurs ;
>
> Attendu cependant que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à la diffusion, sans son autorisation, de son image saisie dans un lieu privé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
>
> Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Abidjan ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bouaké.

Exercice 11 : dresser la fiche

Établis la fiche complète de cet arrêt : références, faits, procédure, problème de droit, solution.

Exercice 12 : corriger une fiche ratée

Un étudiant a rendu la fiche ci-dessous. Relève ses erreurs, puis corrige-les.

> **Faits.** Attendu que Mme K… a été photographiée ; que le magazine a publié les photos ; qu'elle réclame beaucoup d'argent au magazine, qui a eu tort.
>
> **Procédure.** La cour d'appel a rejeté.
>
> **Problème de droit.** Mme K… peut-elle obtenir de l'argent du magazine « Star Ivoire » ?
>
> **Solution.** La Cour casse et annule l'arrêt, renvoie devant la cour d'appel de Bouaké, parce que la vie privée doit être respectée.

Corrigés

Corrigés de l'atelier 1 : les réflexes du juriste

Exercice 1 : qualifier les faits

Situation	Qualification juridique
1. Le pain	Un **contrat de vente** : Awa est l'acheteuse, le boutiquier le vendeur.
2. Le prêt	Un **prêt d'argent** (prêt de consommation) : Yao est le prêteur, son cousin l'emprunteur, tenu de restituer la même somme.
3. Le téléphone	Un acte juridique passé par un **mineur non émancipé**, frappé d'une **incapacité d'exercice** : la vente est annulable (articles 1124 et 1125 du Code civil).
4. La photo	Une **atteinte au droit à l'image et à la vie privée**, droits de la personnalité.
5. M. Kouassi	Une situation d'**absence** : il a cessé de paraître sans donner de nouvelles, son existence est incertaine (article 1er de la loi n° 2022-885).
6. L'enfant	Un **enfant conçu** au jour du décès : la règle *infans conceptus* lui permet de recueillir les droits nés avant sa naissance, s'il naît vivant.
7. Le mariage	Un **mariage**, acte juridique solennel célébré par l'officier de l'état civil.
8. Le piéton	Un **accident de la circulation** : fait juridique qui engage la responsabilité civile du conducteur ; il peut aussi constituer une infraction de **blessures involontaires**.

Exercice 2 : trier les faits

Faits utiles	Pourquoi
Ibrahim a **17 ans**	Il est mineur : c'est la clé de la qualification (incapacité d'exercice).
Il **achète** une moto **900 000 FCFA à crédit**	C'est l'acte juridique en cause ; son importance montre qu'il ne s'agit pas d'un acte de la vie courante.
Sans l'accord de ses parents	Ses représentants légaux n'ont pas consenti à l'acte.
Il verse une **avance de 100 000 FCFA**	Elle commande les restitutions si la vente est annulée.
Son **père veut annuler** la vente	C'est la question posée par la personne qui consulte.

Faits de décor : la soirée d'harmattan, la classe de terminale, le football, le meilleur ami, la couleur de la moto. Ils rendent l'histoire vivante mais ne changent rien à la solution.

Exercice 3 : remettre le raisonnement dans l'ordre

L'ordre est **3, 4, 1, 2** : le **problème** (3), la **règle** introduite par « En droit » (4), l'**application** introduite par « En l'espèce » (1), puis la **solution** introduite par « Par conséquent » (2).

> **À RETENIR — Le moyen de s'en souvenir**
> Les mots d'articulation sont des panneaux : « En droit » annonce la règle, « En l'espèce » les faits, « Par conséquent » la solution. Si une phrase ne commence par aucun d'eux, demande-toi quelle fonction elle remplit.

Corrigés de l'atelier 2 : la dissertation pas à pas

Exercice 4 : choisir une bonne accroche

3, puis 2, puis 1 et 4. L'accroche 3 est la meilleure : c'est une disposition d'un texte juridique, et elle pose déjà le débat, puisque le juge doit statuer même quand la loi se tait, donc la loi ne suffit pas. L'accroche 2, citation célèbre, est en lien direct avec la loi, mais elle n'annonce pas le débat sur les autres sources. L'accroche 1 est à proscrire (« De tout temps… »). L'accroche 4 n'a aucun lien avec le sujet.

Exercice 5 : définir, délimiter, problématiser

Terme	Définition
Coutume	Règle non écrite née d'un usage ancien, constant et général (élément matériel), que le groupe considère comme obligatoire (élément psychologique).
Encore	Le mot invite à comparer hier et aujourd'hui : la coutume, autrefois dominante, a-t-elle survécu à la codification ?
Source du droit	Origine d'une règle de droit qui lui donne force obligatoire.
En Côte d'Ivoire	Le sujet est limité au droit ivoirien ; le droit comparé ne vient qu'en illustration.

Délimitation : le droit positif ivoirien depuis l'indépendance, en particulier les réformes de 1964 en droit de la famille et le droit foncier rural.

Problématique : la codification a-t-elle fait disparaître la coutume, ou celle-ci conserve-t-elle une place parmi les sources du droit ivoirien ?

Exercice 6 : construire le plan

- **I. Une source largement écartée par la loi écrite** — A. La substitution de la loi à la coutume en droit de la famille, depuis les réformes de 1964 ; B. La primauté de la loi écrite dans un système de droit codifié.
- **II. Une source qui subsiste** — A. La reconnaissance des droits coutumiers sur la terre (loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural) ; B. Les usages, notamment commerciaux, auxquels la loi renvoie ou qui comblent ses silences.

> **À RETENIR — Vérifier son plan**
> Lis les quatre titres à la suite : ils doivent former une réponse à la problématique. Ici : la coutume est largement écartée (I), mais elle subsiste dans des domaines précis (II).

Exercice 7 : rédiger une introduction complète

Accroche. « Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. » En imposant au juge de statuer même lorsque la loi se tait, l'article 4 du Code civil reconnaît implicitement que la loi ne peut tout prévoir.

Définitions. La **loi**, au sens formel, est l'acte voté par le Parlement ; au sens matériel, elle désigne toute règle écrite, générale et impersonnelle. Une **source du droit** est l'origine d'une règle qui lui donne force obligatoire. Le **droit** s'entend ici du droit objectif, ensemble des règles qui régissent la vie en société. Est **exclusive** la source qui écarte toutes les autres.

Délimitation. Le sujet sera envisagé en droit positif ivoirien, système de droit écrit hérité de la tradition romano-germanique, sans négliger l'apport des normes internationales et communautaires.

Intérêt. Sur le plan théorique, le sujet interroge la hiérarchie des normes et le rôle créateur du juge. Sur le plan pratique, il commande le travail du juriste : savoir où chercher la règle applicable, dans la loi, mais aussi dans un traité, un Acte uniforme OHADA ou une coutume.

Problématique. Dès lors, la loi est-elle la seule origine des règles de droit, ou partage-t-elle ce rôle avec d'autres sources ?

Annonce du plan. Si la loi demeure une source prépondérante du droit **(I)**, elle n'en est pas moins concurrencée par d'autres sources, écrites et non écrites **(II)**.

Corrigés de l'atelier 3 : le cas pratique en entier

Exercice 8 : un seul problème, rédigé en bloc

Résumé des faits. Ibrahim, 17 ans, achète seul et à crédit une moto de 900 000 FCFA, sans l'accord de ses parents, et verse une avance de 100 000 FCFA. Son père souhaite faire annuler la vente ; le vendeur s'y oppose et entend conserver l'avance.

Qualification juridique. Ces faits se rapportent à l'**incapacité d'exercice du mineur non émancipé**.

Problème de droit. Une vente conclue seul par un mineur non émancipé peut-elle être annulée, et avec quelles conséquences ?

En droit, les mineurs sont incapables de contracter (article 1124 du Code civil). Seul l'incapable peut attaquer son engagement pour cause d'incapacité, la personne capable qui a contracté avec lui ne le pouvant pas (article 1125). Le mineur non émancipé peut en outre obtenir la rescision de toute convention pour simple lésion (article 1305). L'action dure dix ans et ne court, à son égard, qu'à compter de sa majorité (article 1304). En cas d'annulation, les parties se restituent ce qu'elles ont reçu, mais le mineur n'a à rembourser ce qui lui a été payé que dans la mesure où cela a tourné à son profit (article 1312).

En l'espèce, Ibrahim, âgé de 17 ans, est mineur. Il a conclu seul, sans l'accord de ses représentants légaux, l'achat à crédit d'un bien d'une valeur importante, qui n'a rien d'un acte de la vie courante. Son père, qui le représente, peut agir en son nom ; le vendeur, lui, ne peut se prévaloir de l'incapacité pour maintenir ou rompre le contrat à sa guise.

Par conséquent, la vente peut être annulée à la demande d'Ibrahim, représenté par son père. L'annulation remet les parties dans l'état antérieur : Ibrahim rend la moto, et le vendeur doit restituer l'avance de 100 000 FCFA. Le vendeur n'est donc pas fondé à conserver cette somme.

Exercice 9 : poser et regrouper les problèmes

1. **La situation juridique de M. Gnangbo** : est-il absent ou disparu ? C'est la question préalable, dont dépendent les deux suivantes.
2. **Les conséquences de l'absence pour son épouse** : peut-elle se remarier et vendre seule la maison commune ? Ces deux difficultés relèvent du même régime, celui des effets de l'absence (présomption puis déclaration d'absence) : on peut les réunir en un seul problème.
3. **La vente de la voiture par le fils mineur** : un mineur non émancipé peut-il vendre seul un bien, de surcroît un bien qui ne lui appartient pas ? Ce problème relève d'une autre règle, l'incapacité du mineur : il reste distinct.

> **À RETENIR — Ce qu'il faut retenir**
> On classe les problèmes du préalable vers la conséquence, et on regroupe ceux qui se résolvent par la même règle de droit. Ici : trois difficultés au départ, mais seulement trois problèmes dont un réunit deux questions.

Corrigés de l’atelier 4 : la fiche d'arrêt sans peur

Exercice 10 : repérer les parties de l'arrêt

Partie	Où la trouver dans l'arrêt
Le visa	« Vu l'article 1382 du Code civil » : le texte sur lequel la Cour fonde sa décision ; sa présence annonce une cassation.
Les faits	Le premier « Attendu » : la photographie prise à son insu dans sa résidence, puis sa publication par le magazine.
La procédure	L'assignation en réparation, puis le deuxième « Attendu » : la cour d'appel rejette la demande, au motif qu'une personnalité publique ne peut s'opposer à la publication.
Les motifs	De « Attendu cependant que » jusqu'à « Par ces motifs » : toute personne, quelle que soit sa notoriété, peut s'opposer à la diffusion de son image saisie dans un lieu privé.
Le dispositif	Après « Par ces motifs » : « casse et annule… renvoie… devant la cour d'appel de Bouaké ».

Exercice 11 : dresser la fiche

> **Références.** Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2025, dans un litige opposant Mme Aya K… à la société éditrice du magazine « Star Ivoire ».
>
> **Faits.** Mme K…, chanteuse, est photographiée à son insu alors qu'elle se repose avec ses enfants dans la cour de sa résidence secondaire. Le magazine « Star Ivoire » publie ces photographies en couverture.
>
> **Procédure.** Mme K… assigne la société éditrice en réparation de son préjudice. Par un arrêt du 4 juin 2024, la cour d'appel d'Abidjan rejette sa demande, au motif qu'une personnalité publique très connue ne peut s'opposer à la publication de son image. Mme K… forme un pourvoi en cassation.
>
> **Problème de droit.** Une personne publique peut-elle s'opposer à la diffusion, sans son autorisation, de son image saisie dans un lieu privé ?

> **Solution.** Au motif que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à la diffusion, sans son autorisation, de son image saisie dans un lieu privé, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan et renvoie les parties devant la cour d'appel de Bouaké.

Exercice 12 : corriger une fiche ratée

Erreur	Correction
Les faits recopient les « **que** » de l'arrêt.	Raconter avec ses propres mots, au présent : « Mme K… est photographiée à son insu… »
Les faits contiennent une **prétention** (« elle réclame ») et un **jugement de valeur** (« qui a eu tort »).	Les prétentions vont dans la procédure ; aucun avis personnel dans la fiche.
La procédure est **incomplète** : ni assignation, ni date, ni motif de la cour d'appel, ni pourvoi.	Préciser qui agit, devant quelle juridiction, pour demander quoi, et le sens de chaque décision.
Le problème de droit est **concret** : il nomme les parties et parle « d'argent ».	Le formuler de façon abstraite : « Une personne publique peut-elle s'opposer à la diffusion de son image saisie dans un lieu privé ? »
La solution place le **dispositif avant le motif**, et le motif est trop vague.	« Au motif que toute personne, quelle que soit sa notoriété…, la Cour casse et annule… »

PIÈGE À ÉVITER — Les quatre fautes les plus fréquentes

Recopier l'arrêt, mêler les prétentions aux faits, poser un problème concret avec le nom des parties, écrire le dispositif avant le motif. Relis chaque fiche avec cette liste avant de la rendre.